

Test de symétrie

Tous les articles de la série dans un seul document, dans l'ordre de lecture. Mis à jour le 15 juillet 2026.

Cinq cas, cinq États différents, la même question : que se passe-t-il quand un État soutient, finance ou protège ceux qui violent le droit international ? La règle doit valoir pour tous.

SOMMAIRE

1. Yémen : 73 employés de l'ONU toujours détenus arbitrairement par les Houthis, tandis qu'Hodeïda recommence à saigner
 2. Mali : l'armée et les mercenaires russes de l'Africa Corps composent un cadavre en forme de croix gammée après avoir tué quatre civils
 3. Israël a autorisé et encouragé le financement qatari du Hamas pendant des années — un mois avant le 7 octobre, il en a demandé davantage
 4. Les États-Unis ont armé la rébellion syrienne pendant cinq ans, puis ont fermé le programme comme cadeau à Poutine
 5. Quatre arrêts de la Cour européenne condamnent la Pologne, la Roumanie, la Lituanie et la Macédoine pour avoir hébergé des prisons secrètes de la CIA — personne aux États-Unis n'a jamais répondu de cette torture
-

Yémen : 73 employés de l'ONU toujours détenus arbitrairement par les Houthis, tandis qu'Hodeïda recommence à saigner

«Ces actions violent le droit international, causent une profonde souffrance aux familles.» — António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, 12 juin 2026

LES FAITS

Le 5 juillet 2026, des combattants houthis ont attaqué des positions des forces gouvernementales yéménites dans la région d'Hodeïda (secteur de Hays), sur la côte de la mer Rouge, à l'aide de mortiers, de drones et de tirs de tireurs isolés : 16 soldats tués et 22 blessés, selon des sources médicales et militaires citées par Al Jazeera — les affrontements les plus violents depuis des années le long d'une ligne de front gelée depuis 2022. Le même jour, un navire commercial a été attaqué au large d'Hodeïda, sans revendication. En parallèle, et depuis plus longtemps : au 12 juin 2026, 73 employés des Nations unies — tous de nationalité yéménite — restaient arbitrairement détenus par les autorités de facto houthies, dans le cadre d'une campagne d'arrestations débutée en mai 2024 et jamais close ; un employé du Programme alimentaire mondial est mort en détention le 11 février 2025. Le 29 janvier 2026, le PAM a annoncé la résiliation des contrats de ses 365 employés dans le nord du Yémen contrôlé par les Houthis — où se concentrent 70 % des besoins humanitaires du pays — invoquant explicitement un environnement opérationnel rendu dangereux par les détentions arbitraires. Le 27 janvier 2026, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une ultime prorogation, jusqu'au 31 mars, de la mission de soutien à l'accord d'Hodeïda (UNMHA), ensuite dissoute : les États-Unis en ont poussé la fermeture, estimant que l'obstruction houthie l'avait rendue inefficace ; la Chine et la Russie ont voté pour son maintien. En toile de fond, 21,6 millions de personnes restent dans le besoin (11 millions d'enfants), 4,5 millions sont déplacées, et l'appel humanitaire de l'ONU de 2,16 milliards de dollars pour 2026 n'était financé qu'à 29 % en 2025.

COMMENTAIRE JURIDIQUE

La détention arbitraire de personnel de l'ONU — souvent sans mandat, avec des cas de disparition forcée durant des mois et un décès en détention jamais élucidé — viole [l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques](#) (nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires), auquel le Yémen est partie depuis 1987, ainsi que les

immunités reconnues au personnel de l'ONU dans l'exercice de ses fonctions officielles.

L'obstruction systématique de l'accès humanitaire — qui a déjà contraint le PAM à suspendre ses opérations dans le gouvernorat de Saada — relève quant à elle des Conventions de Genève et de leur Protocole additionnel II, qui interdisent d'entraver les secours humanitaires aux civils dans les conflits armés non internationaux. Les deux violations sont distinctes mais se renforcent mutuellement : on détient ceux qui devraient garantir l'accès à l'aide, aggravant ainsi la crise que cet accès devrait soulager.

IMPLICATIONS — LE TEST DE SYMÉTRIE

Le principe — on ne détient pas arbitrairement du personnel humanitaire, on n'entrave pas l'accès aux secours — s'applique aux Houthis exactement comme il s'appliquerait à tout autre acteur déjà traité par ce site. Mais le Yémen n'a pas un seul responsable, ce qui en fait un cas d'école pour la symétrie : la coalition menée par l'Arabie saoudite a mené, depuis 2015, plus de 25 000 frappes aériennes et causé près de 19 000 victimes civiles selon le Council on Foreign Relations ; les Émirats arabes unis sont accusés par Riyad d'avoir armé la tentative sécessionniste du Conseil de transition du Sud entre décembre 2025 et janvier 2026, ensuite repoussée par les forces pro-saoudiennes ; les États-Unis et le Royaume-Uni frappent directement des cibles houthies depuis 2024. N'appliquer le critère qu'aux Houthis parce qu'ils sont l'acteur le plus visible en ce moment — en passant sous silence la coalition, les Émirats et les frappes anglo-américaines — ne passerait pas le test.

ANNEXE : LA CAMPAGNE « ROUGH RIDER » ET LA FRAPPE DE SA'ADA (MARS - AVRIL 2025)

Un épisode antérieur, documenté mais pas encore traité sur ce site, mérite d'être reconstitué ici car il éclaire directement le principe de symétrie appliqué plus haut. Entre le 15 mars et le 6 mai 2025, les États-Unis ont mené une campagne de frappes aériennes et navales contre le Yémen, baptisée « Operation Rough Rider », en réponse aux attaques houthies contre le trafic commercial en mer Rouge : selon les estimations de l'organisation indépendante Airwars, les frappes américaines ont tué au moins 224 civils.

Le 28 avril 2025, une frappe aérienne américaine a touché un centre de détention de migrants à Sa'ada, dans le nord-ouest du Yémen, tuant et blessant des dizaines de migrants africains qui y étaient détenus par les autorités houthies. Une enquête d'Amnesty International a conclu que cette frappe constitue une attaque indiscriminée, à instruire comme possible crime de guerre. Interrogé par Amnesty, le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré « évaluer tous les signalements de dommages civils » pour cette période ; fin 2025, les résultats de cette évaluation n'avaient toujours pas été rendus publics.

Dans le même intervalle, les Houthis ont repris leurs attaques de missiles et de drones contre Israël — un missile a blessé 4 personnes près du terminal principal de l'aéroport Ben Gourion (4 mai 2025), un drone a blessé plus de 20 personnes près d'un hôtel à Eilat (24 septembre 2025) — ainsi que des attaques contre le trafic commercial en mer Rouge, coulant deux navires (propriété grecque, pavillon libérien) et tuant au moins trois membres d'équipage.

Sources (annexe) : [Amnesty International](#)

Sources : [Human Rights Watch](#) · [UN News](#) · [Déclaration du Secrétaire général de l'ONU](#) · [Al Jazeera](#) · [Security Council Report](#) · [Congressional Research Service](#) · [CFR Global Conflict Tracker](#) · [Cairo Institute for Human Rights Studies](#) · [texte officiel du PIDCP \(OHCHR\)](#)

Mali : l'armée et les mercenaires russes de l'Africa Corps composent un cadavre en forme de croix gammée après avoir tué quatre civils

« Quand on trouve un être humain découpé pour former un symbole nazi, par une armée régulière, c'est vraiment choquant. »
— témoin local cité par RFI

LES FAITS

Le 23 juin 2026, près de Tombouctou, une patrouille conjointe de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe (l'organisation qui a remplacé le groupe Wagner après la mort d'Evguéni Prigojine) a traversé les villages de Zarho et Abakoïra, à la frontière des régions de Tombouctou et de Gao. Après le passage de la patrouille, les habitants ont découvert quatre civils tués : deux Touaregs à Zarho et deux Songhaï à Abakoïra, ces derniers frappés par une attaque de drone alors qu'ils circulaient à moto. Le corps démembré de l'un des Touaregs a été disposé en forme de croix gammée sur le sable, la tête tranchée placée au centre des membres.

Des sources locales et le collectif malien des droits humains CD-DPA ont confirmé que les victimes étaient des éleveurs connus dans la communauté, sans lien avec des groupes armés. Le secrétaire général du CD-DPA, Tilla Ag Zeini, a qualifié l'incident de violation du droit humanitaire conçue pour terroriser la population. Ni l'armée malienne ni l'Africa Corps n'ont commenté publiquement l'incident, bien que ce dernier publie régulièrement sur les réseaux sociaux après d'autres opérations.

Le même jour, le groupe jihadiste lié à al-Qaïda JNIM a revendiqué une attaque distincte contre un convoi conjoint armée-Africa Corps dans la région de Kayes, faisant état de six morts — un épisode distinct mais révélateur de l'intensité du conflit sur plusieurs fronts dans le même pays le même jour.

Le contexte politique : la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta a expulsé les forces françaises et mis fin à la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSMA, en les remplaçant par des mercenaires russes — un choix présenté à la population comme une reconquête de souveraineté. Comme ce site l'a déjà rapporté dans [Le Burkina Faso quitte la Cour pénale internationale tout en restant le pays le plus touché au monde par le terrorisme](#), le Mali s'est retiré — avec le Burkina Faso et le Niger — du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale (septembre 2025), se soustrayant explicitement à la juridiction du tribunal même qui pourrait enquêter sur des épisodes comme celui-ci.

ANALYSE JURIDIQUE

L'atteinte à la dignité personnelle des cadavres et le fait de tuer des civils sans les distinguer des cibles militaires violent l'article 3 commun aux [Conventions de Genève](#) et le droit international humanitaire coutumier applicable aux conflits armés non internationaux. La mise en scène relèverait des « atteintes à la dignité personnelle », poursuivables comme crime de guerre au titre de l'article 8 du [Statut de Rome](#) — statut dont le Mali vient justement de se retirer, rendant concret le risque d'impunité.

IMPLICATIONS — TEST DE SYMÉTRIE

Ce site a déjà condamné ailleurs la présence et la conduite des forces paramilitaires liées à la Russie ; le même critère s'applique ici, sans remise pour le fait que la victime soit un éleveur malien plutôt qu'une figure de premier plan international. Mais la responsabilité n'est pas à sens unique : la patrouille était conjointe — armée malienne régulière et Africa Corps ensemble — et aucune des deux n'a commenté ni condamné ce qui s'est passé. Le retrait du Mali du Statut de Rome, précisément alors que ce type d'épisodes se multiplie, est lui-même un acte politique qui mérite d'être condamné, quel qu'en soit l'auteur matériel.

Sources : [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

Israël a autorisé et encouragé le financement qatari du Hamas pendant des années — un mois avant le 7 octobre, il en a demandé davantage

« Quiconque est contre un État palestinien devrait être favorable » au transfert de fonds vers Gaza. — Benjamin Netanyahu, réunion du parti Likoud, mars 2019

LE MÉCANISME : COMMENT CELA FONCTIONNAIT, MATÉRIELLEMENT

De 2018 au 7 octobre 2023, le Qatar a transféré des fonds en espèces à Gaza — physiquement, dans des valises, via le poste-frontière israélien d'Erez — avec un pic autour de 30 à 35 millions de dollars par mois. Le premier envoi, 15 millions de dollars, arriva en novembre 2018. Selon des sources israéliennes, le Qatar lui-même demanda à [Netanyahu](#) de mettre par écrit ses demandes de financement, anticipant qu'il pourrait plus tard nier les avoir autorisées. Il ne le fit pas : la réunion du cabinet de sécurité israélien qui approuva le mécanisme, en août 2018, est documentée, tout comme le soutien transversal maintenu au fil des ans par Tsahal, le renseignement militaire, le Shin Bet, le Mossad et le Conseil de sécurité nationale.

LA LOGIQUE STRATÉGIQUE : POURQUOI, PAS SEULEMENT COMMENT

Netanyahu a publiquement justifié l'opération par une nécessité humanitaire — « prévenir un désastre à Gaza ». Mais sa propre déclaration de mars 2019 lors d'une réunion de parti révèle un calcul différent : maintenir Gaza sous Hamas et la Cisjordanie sous l'Autorité palestinienne dirigée par le Fatah empêcherait tout mouvement national palestinien unifié — et donc toute réelle possibilité d'un État palestinien. Le général de réserve israélien Shlomo Brom a résumé la logique ainsi : « Un moyen efficace d'empêcher une solution à deux États est de diviser la bande de Gaza de la Cisjordanie. » Ce choix eut une origine précise : après la guerre de Gaza de 2014, Netanyahu rejeta une offre saoudienne de reconstruire la bande en écartant le Hamas et en le remplaçant par l'Autorité palestinienne — un accord qui aurait normalisé les relations avec Riyad — optant à la place pour le canal de financement qatari, malgré les avertissements répétés du Mossad.

COMMENT L'ARGENT EST PARVENU JUSQU'AUX ARMES : LE MÉCANISME DE LA FONGIBILITÉ

Entre 2012 et 2018, le Qatar a injecté environ 1,1 milliard de dollars à Gaza, officiellement destinés aux salaires de l'État, au carburant et à l'aide humanitaire. Personne ne prétend que ces fonds ont été versés directement à l'aile militaire du Hamas — mais, comme l'a expliqué au New York Times un ancien analyste senior de la CIA, « l'argent est fongible : tout ce que le Hamas n'a pas eu à payer sur son propre budget a libéré ses propres fonds pour autre chose ». C'est le même principe par lequel financer les dépenses civiles d'une organisation lui permet de détourner ses propres ressources vers ce que ce financement extérieur ne couvre pas — en l'occurrence, selon une enquête du Shin Bet publiée en mars, le réseau de tunnels et l'arsenal utilisés le 7 octobre 2023.

LA TENTATIVE D'ENTERRER LES RESPONSABILITÉS

En juin 2022, le chef du Mossad, Yossi Cohen, qualifia publiquement le canal qatari de « bénédiction ». Un mois avant le 7 octobre, en septembre 2023, des responsables israéliens rencontrèrent l'envoyé du Qatar à Gaza, Mohammed al-Emadi, pour demander non pas une réduction mais une augmentation des transferts. Après l'attaque, Netanyahu bloqua la formation d'une commission d'enquête d'État sur les défaillances de l'appareil politico-sécuritaire qui l'ont rendue possible, et démit le chef du Shin Bet Ronen Bar, qui avait demandé cette commission — une révocation que la Cour suprême israélienne a jugée « injuste et illégale ».

ANALYSE JURIDIQUE

Cet épisode ne constitue pas une violation isolée d'un traité spécifique, mais relève de l'obligation générale des États de prévenir le financement d'organisations terroristes, consacrée par la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU (2001). Ici, l'obligation n'a pas été violée par négligence, mais sciemment suspendue pour un calcul politique déclaré — selon l'aveu direct du premier ministre israélien lui-même, non selon une reconstitution externe.

IMPLICATIONS — TEST DE SYMÉTRIE

Ce site a déjà condamné, sans exception, le financement d'acteurs armés non étatiques lorsque ce financement s'est retourné contre les sponsors eux-mêmes ou contre des civils tiers. Dans [Yémen : 73 employés de l'ONU toujours détenus arbitrairement par les Houthis, tandis qu'Hodeïda recommence à saigner](#), nous avons documenté comment l'Iran, à travers les Houthis, soutient un proxy qui agit désormais selon son propre agenda autonome — attaques contre le trafic commercial, missiles contre Israël — bien au-delà du mandat initial de Téhéran.

Dans [Mali : l'armée et les mercenaires russes de l'Africa Corps composent un cadavre en forme de croix gammée après avoir tué quatre civils](#), nous avons montré comment la Russie utilise un acteur paramilitaire — l'ex-groupe Wagner — qui commet des violations systématiques sans que Moscou en réponde directement.

Le même critère s'applique ici. Le fait que les victimes ultimes du 7 octobre aient été des citoyens israéliens n'exempte pas Israël d'avoir choisi, sciemment et pour un calcul politique déclaré, d'alimenter financièrement l'organisation qui a ensuite perpétré le massacre — ni d'avoir ensuite tenté d'entraver l'établissement de sa propre responsabilité politique à cet égard. Une note d'honnêteté méthodologique : l'histoire du parrainage américain de proxys qui se sont ensuite retournés contre leurs propres sponsors (à partir des moudjahidines afghans) mériterait le même traitement — un texte à part entière, avec des faits vérifiés un par un, pas encore publié sur ce site.

Sources : [The Times of Israel](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [Seattle Times](#) · [Haaretz](#) · [The Jerusalem Post](#) · [TIME](#) · [+972 Magazine](#)

Les États-Unis ont armé la rébellion syrienne pendant cinq ans, puis ont fermé le programme comme cadeau à Poutine

« C'est une décision capitale. Poutine a gagné en Syrie. » —
responsable américain anonyme cité par le Washington Post,
juillet 2017

LE MÉCANISME : COMMENT CELA FONCTIONNAIT, MATÉRIELLEMENT

De 2013 à 2017, la CIA a mené « Timber Sycamore », un programme secret visant à armer, entraîner et financer des groupes rebelles syriens « modérés » contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Le programme opérait depuis deux centres opérationnels — l'un en Jordanie (Amman), l'autre en Turquie (Gaziantep et Antakya) — où des responsables d'Arabie saoudite, du Qatar, de France et du Royaume-Uni partageaient les locaux avec la CIA. Les armes — fusils AK-47, mortiers, roquettes RPG, missiles antichars TOW, équipements de vision nocturne — étaient pour la plupart achetées dans les Balkans et en Europe de l'Est et acheminées via Taşucu (Turquie) et Aqaba (Jordanie). Selon certaines estimations, la CIA a formé environ 10 000 combattants au cours du programme, pour un coût total dépassant le milliard de dollars.

LA LOGIQUE STRATÉGIQUE

Le programme est né en 2012, proposé par le directeur de la CIA David Petraeus, et fut secrètement autorisé par le président Obama en 2013. Son objectif déclaré était d'affaiblir Assad sans engagement militaire direct des États-Unis, en s'appuyant sur un consortium d'alliés régionaux — Arabie saoudite, Qatar, Turquie — qui finançaient et armaient les groupes rebelles parallèlement à la CIA, souvent avec des armements déjà en circulation avant même le lancement officiel du programme en 2012.

L'ÉCHEC DU FILTRAGE : OÙ SONT ALLÉES LES ARMES

Le processus de sélection (« vetting ») des groupes rebelles, censé empêcher que les armes tombent entre les mains de djihadistes, n'a pas fonctionné. Une étude de trois ans financée par l'Union européenne et le gouvernement allemand a établi que les efforts d'armement des États-Unis et de leurs alliés avaient « considérablement augmenté la quantité et la qualité » des armes à la disposition de l'État islamique. Des responsables des services de renseignement jordaniens (le General Intelligence Directorate) ont gagné des millions de dollars en détournant les armes

du programme vers le marché noir. Nombre des groupes armés soutenus se sont révélés avoir des liens avec al-Qaïda ou des réseaux salafistes-djihadistes — précisément le risque que le « vetting » était censé prévenir.

LA FIN DU PROGRAMME : UN CADEAU EXPLICITE À POUTINE

À la mi-juin 2017, Trump décida de mettre fin au programme après une réunion avec le directeur de la CIA Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale H.R. McMaster — quelques jours avant sa première rencontre avec [Vladimir Poutine](#) au G20 de Hambourg (7 juillet). Le Washington Post révéla la décision le 19 juillet, citant un responsable qui la qualifiait de signal explicite adressé à Moscou pour améliorer les relations bilatérales. Trump confirma indirectement l'existence du programme secret en attaquant sur Twitter la couverture du Washington Post, qualifiant les paiements aux rebelles syriens de « massifs, dangereux et dispendieux » — déclassifiant de fait publiquement une opération jamais officiellement reconnue.

ANALYSE JURIDIQUE

Le soutien à des groupes armés non étatiques engagés dans un conflit interne d'un autre État soulève des questions directes quant au principe de non-intervention consacré par le droit international coutumier et la Charte des Nations unies. La Cour internationale de Justice, dans l'affaire [Nicaragua c. États-Unis](#) (1986), a déjà établi que le financement et l'armement de forces irrégulières contre un gouvernement tiers constituent une violation du principe de non-intervention, indépendamment de la nature du gouvernement visé.

IMPLICATIONS — TEST DE SYMÉTRIE

Ce site a déjà documenté, pour l'Iran ([Yémen : 73 employés de l'ONU toujours détenus arbitrairement par les Houthis, tandis qu'Hodeïda recommence à saigner](#)), la Russie ([Mali : l'armée et les mercenaires russes de l'Africa Corps composent un cadavre en forme de croix gammée après avoir tué quatre civils](#)) et Israël ([Israël a autorisé et encouragé le financement qatari du Hamas pendant des années — un mois avant le 7 octobre, il en a demandé davantage](#)), le même schéma : un État parraine un acteur armé non étatique pour un calcul stratégique, et cet acteur échappe partiellement ou totalement au contrôle du commanditaire, avec des conséquences retombant sur des civils tiers. Timber Sycamore applique le même schéma aux États-Unis : des armes achetées avec des fonds publics américains ont fini, selon une étude indépendante financée par l'UE, dans l'arsenal de l'État islamique. Le fait que le programme ait été fermé non pas en raison de ses conséquences humanitaires ou de l'échec du filtrage, mais comme un geste de détente envers la Russie, confirme que la logique géopolitique a toujours

prévalu sur l'évaluation des conséquences réelles sur le terrain — exactement comme dans les trois cas déjà documentés.

Sources : [The Washington Post](#) · [Reuters](#) · [Al Jazeera](#) · [NBC News](#) · [Modern War Institute, West Point](#) · [Irregular Warfare Initiative](#)

Quatre arrêts de la Cour européenne condamnent la Pologne, la Roumanie, la Lituanie et la Macédoine pour avoir hébergé des prisons secrètes de la CIA — personne aux États-Unis n'a jamais répondu de cette torture

« Le traitement infligé par l'équipe de rendition de la CIA était d'une gravité suffisante pour constituer de la torture... avec préméditation, le but étant de causer une douleur ou une souffrance aiguë afin d'obtenir des renseignements, d'infliger une punition ou d'intimider le requérant. » — Cour européenne des droits de l'homme, El-Masri c. Macédoine, 13 décembre 2012

LES FAITS : QUATRE CAS, UN SEUL PROGRAMME

Entre 2012 et 2018, la Grande Chambre et des sections de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont rendu quatre arrêts établissant, avec un luxe de détails procéduraux, la complicité de quatre États européens dans le programme de détention secrète et de torture de la CIA durant la décennie qui a suivi le 11 septembre.

Le cas le plus retentissant — erreur sur la personne : Khaled El-Masri, citoyen allemand confondu avec un membre d'al-Qaïda en raison d'une homonymie, a été arrêté à la frontière macédonienne le 31 décembre 2003, détenu au secret pendant 23 jours dans un hôtel de Skopje, puis remis à une équipe de rendition de la CIA à l'aéroport — où il fut violemment agressé, encapuchonné et transporté en Afghanistan, dans une prison connue sous le nom de « Salt Pit ». Il y resta détenu environ quatre mois, jusqu'à ce que la CIA elle-même se rende compte de l'erreur sur la personne. Le 13 décembre 2012, la Cour a établi à l'unanimité que les faits étaient prouvés « au-delà de tout doute raisonnable », qualifiant l'affaire de disparition forcée et de torture, avec une responsabilité directe de la Macédoine.

Les sites en Pologne, en Roumanie et en Lituanie : Abd al-Rahim al-Nashiri (soupçonné dans l'attentat contre l'USS Cole) et Abu Zubaydah (considéré comme un haut membre d'al-Qaïda) ont été détenus dans une installation secrète de la CIA en Pologne entre 2002 et 2003. Le 24 juillet 2014, la Cour a jugé que la Pologne avait violé les articles 3 (interdiction de la torture), 5 (liberté), 6 (procès équitable), 8 (vie privée) et 13 (recours effectif) de la Convention européenne, la condamnant à verser 100 000 euros à chacun des deux hommes. En 2018, la Cour a rendu des

arrêts quasi identiques contre la Roumanie (où al-Nashiri fut détenu de 2004 à 2005) et la Lituanie (où Abu Zubaydah fut détenu de 2005 à 2006), les condamnant respectivement à verser 100 000 euros et 100 000 euros plus 30 000 euros de frais.

Le détail le plus troublant : avant d'arriver en Pologne, Abu Zubaydah avait été détenu dans un site noir de la CIA en Thaïlande en 2002, où — comme cela a été établi — il fut soumis au waterboarding. Cette installation était dirigée par Gina Haspel, qui fut nommée en 2018 directrice de la CIA — la même institution qui avait dirigé le programme de torture.

ANALYSE JURIDIQUE

Les arrêts de la CEDH établissent des violations directes de l'article 3 de la Convention européenne (interdiction absolue de la torture, non dérogeable en toute circonstance) et de la [Convention de l'ONU contre la torture \(CAT\)](#). Dans les quatre cas, la Cour a jugé que les États hôtes savaient — ou auraient dû savoir — ce à quoi les détenus seraient soumis, les rendant directement responsables de la torture subie sur leur propre territoire, et non simplement d'un hébergement logistique.

IMPLICATIONS — TEST DE SYMÉTRIE

Ce site a déjà documenté, pour l'Iran ([Yémen : 73 employés de l'ONU toujours détenus arbitrairement par les Houthis, tandis qu'Hodeïda recommence à saigner](#)), la Russie ([Mali : l'armée et les mercenaires russes de l'Africa Corps composent un cadavre en forme de croix gammée après avoir tué quatre civils](#)), Israël ([Israël a autorisé et encouragé le financement qatari du Hamas pendant des années — un mois avant le 7 octobre, il en a demandé davantage](#)) et les États-Unis ([Les États-Unis ont armé la rébellion syrienne pendant cinq ans, puis ont fermé le programme comme cadeau à Poutine](#)), comment le calcul géopolitique l'emporte systématiquement sur l'évaluation des conséquences réelles. Ici, le schéma s'applique à la torture directe, non à un proxy armé : les États-Unis ont mené un programme de torture systématique, quatre gouvernements européens — non pas des régimes habituellement visés par les accusations de ce site, mais des démocraties occidentales — y ont activement collaboré, et la responsable de l'un des sites les plus durs a ensuite été promue à la tête de cette même agence. Aucun responsable de la CIA n'a jamais été poursuivi aux États-Unis pour ces faits ; la responsabilité établie par les tribunaux ne pèse jusqu'à présent que sur les États européens ayant hébergé les sites, non sur ceux qui ont ordonné et pratiqué la torture elle-même.

Sources : [HUDOC — Cour européenne des droits de l'homme](#) · [Open Society Justice Initiative](#) · [Human Rights Watch](#) · [BBC](#) · [Lieber Institute, West Point](#)